

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 22

Fernando Alcatraz acredita una cotización de 11 años y 6 meses al cumplir los 67 años de edad. Estaba en una situación de alta y tuvo una enfermedad común que le provocó una incapacidad temporal y se le ha ido complicado hasta tal punto que actualmente está a la espera de calificación de Incapacidad Permanente Absoluta tras haber agotado el plazo máximo de 545 días de incapacidad temporal. Durante su vida tuvo 3 hijos, todos ellos nacidos antes de iniciar su actividad profesional.

1 ¿Cumple Fernando Alcatraz los requisitos exigidos para causar pensión de Incapacidad Permanente?

- A. No.
- B. Sí, pero si también tuviese derecho a la pensión de jubilación tendría que optar por una o por otra.
- C. Sí, ya que no acredita los requisitos para causar pensión de jubilación.
- D. No, al tener 67 años solo podrá causar pensión de incapacidad permanente si es derivada de una contingencia profesional.

2 Una vez agotados los 545 días de Incapacidad Temporal, ¿en qué plazo máximo se examinará el estado del incapacitado a efectos de su calificación en el grado de Incapacidad Permanente que corresponda?

- A. 10 días.
- B. 1 mes.
- C. 3 meses.
- D. 135 días.

3 ¿Quién es competente para resolver un expediente de Incapacidad Permanente?

- A. El director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- B. El presidente del Equipo de Valoración de Incapacidades.
- C. El inspector Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- D. El facultativo del Servicio Público de Salud.

4 En el caso de que a Fernando se le reconociese una pensión de Incapacidad Permanente Absoluta, ¿podría recibir complemento para la reducción de la brecha de género si su esposa no es pensionista?

- A. No, al ser un hombre.
- B. No, al ser pensionista de incapacidad permanente y no de jubilación.
- C. Sí, equivalente a 110,70€ en 12 pagas.
- D. Sí, equivalente a 110,70€ en 14 pagas.

José Martínez nació el 5 de marzo de 1966. Está trabajando incluido dentro del Régimen General de la Seguridad Social y acredita una cotización total de 34 años al cumplimiento de los 60 años. Desde el cumplimiento de los 55 años tiene una discapacidad reconocida del 65%.

5 ¿A partir de qué edad podrá acceder José Martínez a la jubilación si sigue trabajando hasta esa fecha?

- A. 60 años.
- B. 61 años.
- C. 62 años.
- D. 63 años.

6 Suponiendo que José Martínez accede a la jubilación a los 64 años con una cotización efectiva de 38 años en virtud de una jubilación anticipada por razón de discapacidad, ¿cuántos años se tomarán en consideración como cotizados para el cálculo del porcentaje de la pensión a aplicar a la base reguladora?

- A. 37 años.
- B. 38 años.
- C. 39 años.
- D. 41 años.

7 En caso de que José Martínez accediese a una jubilación anticipada por razón de su actividad, ¿cuál es el importe de la pensión máxima que podría cobrar?

- A. El importe de la base máxima de cotización: 5.101,20€.
- B. El importe de la pensión máxima establecido conforme al artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social: 3.359,60€.
- C. El resultado de aplicar a la pensión máxima un coeficiente reductor del 0,5% por cada trimestre de anticipación.
- D. El resultado de aplicar a la pensión máxima un coeficiente reductor del 0,5% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

Amelia trabaja desde el año 2023 por cuenta ajena en una empresa de transportes. Es administrativa y tiene un contrato a tiempo parcial del 50%. En agosto de 2026 tiene, como madre soltera, a su primer hijo Lucas, que nace con una discapacidad del 60%.

8 ¿Cuál será la base reguladora utilizada para calcular la prestación de nacimiento y cuidado del menor de Amelia por el nacimiento de su hijo Lucas?

- A. El resultado de sumar las bases de cotización de contingencias comunes entre enero y diciembre de 2025 y dividirlo entre 365.
- B. El resultado de sumar las bases de cotización de contingencias comunes entre agosto de 2025 y julio de 2026 y dividirlo entre 365.
- C. El resultado de sumar las bases de cotización de contingencias comunes entre julio de 2025 y junio de 2026 y dividirlo entre 365.
- D. El resultado de dividir la base de cotización de contingencias comunes acreditada durante el mes de junio de 2026 entre 30.

9 ¿Qué duración tendrá la prestación de nacimiento y cuidado del menor de Amelia?

- A. 21 semanas.
- B. 32 semanas.
- C. 34 semanas.
- D. 40 semanas.

Luis y Katrina conviven desde el año 2019 en el mismo domicilio, constando como empadronados en esa dirección. En el año 2024 tienen su primer hijo, Alejandro y deciden inscribirse como pareja de hecho el 4 de noviembre de 2024. El 8 de marzo de 2026 Luis falleció por un accidente de tráfico mientras estaba de alta en la Seguridad Social y acreditaba una cotización de solo 100 días porque acababa de conseguir su plaza como profesor titular en la Universidad después de años estudiando.

10 ¿Tendrá derecho Katrina a pensión de viudedad?

- A. Sí, porque tiene un hijo en común con Luis.
- B. No, porque Luis no cumplía el período mínimo de cotización para ser causante.

- C. No.
- D. Sí, porque acredita que la pareja de hecho se constituyó con una antelación mínima de 1 año.

11 ¿Tendrá derecho Alejandro a pensión de orfandad?

- A. Sí, equivalente al 20% de la base reguladora.
- B. No, ya que su padre no cumple el período mínimo de cotización para ser causante.
- C. No.
- D. Sí, equivalente al 20% de la base reguladora e incrementado con el 52% de la viudedad no asignada.

12 En caso de que le fuese reconocida una pensión de orfandad a Alejandro, ¿hasta qué edad podría mantener el percibo de la pensión si al cumplir los 18 años empieza a trabajar con unos ingresos mensuales de 3.000€?

- A. Hasta los 18 años.
- B. Hasta los 21 años.
- C. Hasta los 25 años.
- D. Hasta los 26 años.

Katrina trabaja como profesora particular de Física y Química encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Su base de cotización provisional durante todo el año 2025 fue de 1.500€. Durante ese año, tuvo una incapacidad temporal por contingencias comunes en el mes de noviembre. Procede ahora regularizar su cotización del año 2025 con unos rendimientos netos de 2.100€.

13 ¿Qué bases de cotización del año 2025 serán objeto de regularización en el caso de Katrina?

- A. Todas las bases de cotización del año 2025.
- B. Todas las bases de cotización del año 2025, excepto la de noviembre.
- C. Todas las bases de cotización del año 2025, excepto la de octubre.
- D. Todas las bases de cotización del año 2025, excepto la de noviembre y la de octubre.

14 En el caso de que Katrina hubiese sido una autónoma societaria, ¿qué porcentaje de deducción en concepto de gastos genéricos se le podrá aplicar para calcular los rendimientos netos?

- A. El 9%.
- B. El 7%.
- C. El 5%.
- D. El 3%.

15 El resultado de la regularización se le notifica a la autónoma el 4 de septiembre de 2026. ¿Qué plazo tiene para ingresar las diferencias objeto de regularización antes de devengar recargo o intereses?

- A. Hasta el 30 de septiembre de 2026.
- B. Hasta el 5 de octubre de 2026.
- C. Hasta el 31 de octubre de 2026.
- D. Como se refiere a cuotas de 2025, ya se está devengando recargo e intereses.